Uckermark Kontorbank AG
Am Marktsteg 15, 17291 Prenzlau

Uckerbogen Rotorcharter GmbH
Hangarbogen 6, 17291 Prenzlau

20.03.2025 | PR-V-16 | Vertragsausfertigung

Kartenakzeptanzvertrag mit Reservevereinbarung

1 Parteien und Leistungsumfang

Uckermark Kontorbank AG und Uckerbogen Rotorcharter GmbH vereinbaren die Abwicklung von Kartenzahlungen für die angebotenen Charterleistungen. Abrechnungskonto ist DE00 0000 0000 0000 2617 03. Dieser Vertrag begründet keine weitere Kreditlinie.

2 Einreichung und Abrechnung

Die Gesellschaft reicht ausschließlich wirksame Zahlungsaufträge ihrer Kunden ein und bewahrt Leistungs- und Buchungsbelege auf. Die Bank schreibt angenommene Umsätze nach dem vereinbarten Abrechnungslauf gut. Rückbelastungen werden mit Vorgang, Grund und Betrag angezeigt. Eine Kundenbeschwerde allein gilt noch nicht als endgültig ausgeführte Rückbelastung.

3 Belegprüfung

Bei Beanstandungen übermittelt die Gesellschaft die konkrete Buchungsbestätigung, Leistungszeit und gegebenenfalls Stornierungsabrede. Die Bank prüft die Rückbelastung anhand der anwendbaren Kartenbedingungen. Pauschale Rückstellungen für sämtliche Gutscheine ersetzen diese Prüfung nicht.

4 Entgelte

Die vereinbarten Transaktionsentgelte werden im jeweiligen Kartenabrechnungslauf berücksichtigt. Der ausgewiesene Gutschriftsbetrag ist der tatsächliche Nettogeldzufluss. Die Bank darf ein Entgelt nicht zugleich vom Umsatz abziehen und erneut auf dem laufenden Konto belasten.

5 Reserveanlass

Bei nachgewiesen erheblich erhöhtem Risiko nicht erbrachter vorausbezahlter Charter darf die Bank eine angemessene Reserve verlangen. Sie teilt Anlass, Höhe und Beginn der Verfügungssperre schriftlich mit. Die Reserve darf nur die plausibel erwartbaren Rückbelastungen abdecken und ist bei Entfall des Risikos freizugeben.

6 Pfandrecht und Umfang

Die Gesellschaft verpfändet der Bank das im Abrechnungskonto geführte Guthaben bis zur schriftlich bestimmten Reservehöhe zur Sicherung tatsächlich entstehender Rückbelastungsansprüche aus diesem Vertrag. Die Bank nimmt die Verpfändung an. Die Gesellschaft bleibt Inhaberin des Guthabens. Das Pfandrecht sichert weder das Fluggerätedarlehen noch das Gesellschafterdarlehen.

7 Nachprüfung und Freigabe

Die Bank überprüft die Reserve monatlich anhand konkreter Buchungen und Fristen. Über die Reserve hinausgehendes Guthaben bleibt verfügbar. Neue gewöhnliche Zahlungseingänge werden nicht ohne gesonderte Mitteilung ebenfalls gesperrt. Nach Ablauf der maßgeblichen Rückbelastungsfristen wird nicht benötigtes Guthaben freigegeben.

8 Durchführung einer Verfügungssperre

Bei Ausübung der Reserveklausel bleibt das Geschäftskonto für den übrigen Zahlungsverkehr geöffnet. Die Reserve wird als blockierter Teil des sichtbaren Buchguthabens geführt, nicht als Abgang an die Bank. Ein späterer tatsächlicher Rückbelastungsfall ist gesondert zu buchen und mindert den gesicherten Anspruch entsprechend. Erst eine wirksame Verwertung führt zur Anrechnung auf eine konkrete Forderung.

9 Erklärungen und Vertragsbestand

Die Parteien bestätigen, dass diese Ausfertigung einschließlich ihrer im Text bezeichneten Anlagen die getroffene Vereinbarung vollständig wiedergibt. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten nur, soweit sie in dieser Ausfertigung ausdrücklich wiedergegeben sind. Nicht beigefügte Preisverzeichnisse werden nicht Vertragsbestandteil.

Änderungen des Leistungsumfangs, des Zahlungsplans oder des Sicherungszwecks sollen zu Beweiszwecken in einer von beiden Parteien bestätigten Nachricht oder in einem unterschriebenen Nachtrag dokumentiert werden. Gesetzliche Formanforderungen bleiben unberührt. Eine einseitige Eintragung in Buchhaltung, Kundenportal oder Planung ändert die Vereinbarung nicht.

10 Mitteilungen und Schlussbestimmungen

Erklärungen sind an die in Ziffer 1 genannten Geschäftsanschriften zu richten. Für die Gesellschaft nimmt Skyler von Falkenhag rechtsgeschäftliche Erklärungen entgegen. Buchhaltung und Disposition dürfen Unterlagen übermitteln; sie sind dadurch nicht zur Änderung dieses Vertrags bevollmächtigt.

Die Parteien vereinbaren deutsches Recht. Zwingende gesetzliche Zuständigkeiten und gesetzliche Rechte bleiben bestehen. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung führt nicht zur Unwirksamkeit der übrigen Vereinbarung. Für eine entstehende Lücke gelten die gesetzlichen Vorschriften. Jede Partei erhält eine vollständige Ausfertigung mit den Unterschriften beider Parteien.

Ausfertigung mit den Erklärungen der Beteiligten

gez. Mika Weller

gez. Skyler von Falkenhag